

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA

CONTRATANTE: [NOME/RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE], inscrita no CPF/CNPJ sob nº [●], com endereço em [●], neste ato representada por [●], doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: [NOME/RAZÃO SOCIAL DA BYTE], inscrita no CPF/CNPJ sob nº [●], com endereço em [●], neste ato representada por [●], doravante denominada CONTRATADA.

As partes resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de Desenvolvimento, Licença de Uso e Manutenção de Sistema, mediante as cláusulas abaixo.

1. Objeto

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços pela CONTRATADA para desenvolvimento, implantação, disponibilização de uso e manutenção inicial de um Sistema de Gestão e Inteligência de Frota, destinado ao controle operacional, financeiro e administrativo de contratos de locação, arrendamento ou gestão de veículos.

1.2. O sistema poderá contemplar funcionalidades como cadastro de veículos, clientes e contratos, controle de pagamentos, caução, multas, licenciamento, manutenção, dashboards operacionais, automações de cobrança e demais recursos definidos entre as partes.

2. Escopo dos Serviços

2.1. A CONTRATADA será responsável pelo desenvolvimento e entrega do sistema conforme as regras de negócio apresentadas pela CONTRATANTE e alinhadas entre as partes.

2.2. O escopo contratado inclui a entrega de uma solução funcional para uso da CONTRATANTE, com as principais funcionalidades necessárias à operação do sistema.

2.3. Funcionalidades adicionais, integrações extras, alterações estruturais, mudanças relevantes de regra de negócio ou solicitações fora do escopo inicial poderão ser cobradas separadamente, mediante novo orçamento ou aditivo contratual.

3. Prazo de Entrega

3.1. O prazo estimado para entrega inicial do sistema será de até 30 dias corridos, contados a partir da assinatura deste contrato e da confirmação do pagamento.

3.2. O prazo poderá ser prorrogado caso a CONTRATANTE atrase o envio de informações, acessos, validações, dados ou qualquer material necessário para o desenvolvimento.

4. Período de Uso e Manutenção

4.1. Após a entrega do sistema, a CONTRATANTE terá direito a 2 meses de uso do sistema, com manutenção corretiva incluída.

4.2. Durante esse período, a CONTRATADA realizará correções de falhas, ajustes técnicos e manutenção necessária para o funcionamento do sistema conforme o escopo contratado.

4.3. A manutenção incluída não contempla novas funcionalidades, alterações profundas no sistema, integrações adicionais, mudanças de escopo ou solicitações que não estejam previstas neste contrato.

4.4. Após o período de 2 meses, qualquer continuidade de uso, suporte, manutenção, hospedagem, melhorias ou acompanhamento deverá ser negociada entre as partes por meio de novo contrato ou aditivo.

5. Valor e Forma de Pagamento

5.1. Pela execução dos serviços descritos neste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total fechado de R\$ 20.000,00.

5.2. O pagamento será realizado no ato da assinatura deste contrato, como condição para início dos serviços.

5.3. Caso a CONTRATANTE opte por realizar o pagamento de forma parcelada, por cartão de crédito, plataforma de pagamento, qualquer outro meio que gere taxas, juros, encargos ou custos operacionais, tais valores serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.

5.4. Dessa forma, o valor líquido a ser recebido pela CONTRATADA deverá corresponder integralmente a R\$ 20.000,00, não podendo ser reduzido por taxas de parcelamento, tarifas bancárias, taxas de cartão, intermediação de pagamento ou encargos similares.

5.5. O início do desenvolvimento, implantação e disponibilização do sistema ficará condicionado à confirmação do pagamento.

6. Obrigações da CONTRATADA

6.1. São obrigações da CONTRATADA:

- a) desenvolver e disponibilizar o sistema conforme o escopo contratado;
- b) realizar a configuração e implantação inicial da solução;
- c) prestar manutenção corretiva durante o período de 2 meses;
- d) corrigir falhas técnicas relacionadas ao escopo contratado;
- e) manter sigilo sobre informações comerciais, financeiras e operacionais da CONTRATANTE;
- f) comunicar eventuais impedimentos técnicos que possam afetar o cronograma.

7. Obrigações da CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento integral no ato da contratação;
- b) arcar com eventuais taxas, juros e encargos decorrentes de parcelamento ou meio de pagamento escolhido;
- c) fornecer todas as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema;
- d) validar regras de negócio, fluxos, dados e critérios operacionais;
- e) disponibilizar acessos, credenciais ou ferramentas necessárias, quando aplicável;
- f) testar o sistema e informar eventuais inconsistências de forma clara e documentada.

8. Homologação e Aceite

8.1. Após a entrega inicial, a CONTRATANTE deverá testar o sistema e informar eventuais ajustes necessários relacionados ao escopo contratado.

8.2. O início do uso operacional do sistema será considerado como aceite da entrega.

8.3. Caso a CONTRATANTE não apresente objeções formais em até 7 dias úteis após a entrega, o sistema será considerado aceito.

9. Propriedade Intelectual e Licença de Uso

9.1. A CONTRATANTE mantém a propriedade intelectual sobre códigos, estruturas, componentes, métodos, bibliotecas, padrões, ferramentas e soluções técnicas utilizadas no desenvolvimento.

9.2. A CONTRATANTE recebe o direito de uso do sistema durante o período contratado, incluindo os 2 meses de uso com manutenção previstos neste contrato.

10. Confidencialidade

10.1. As partes comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações técnicas, comerciais, financeiras, estratégicas e operacionais às quais tiverem acesso em razão deste contrato.

10.2. A obrigação de confidencialidade permanecerá válida mesmo após o encerramento deste contrato.

11. Limitação de Responsabilidade

11.1. A CONTRATADA não será responsável por prejuízos causados por informações incorretas fornecidas pela CONTRATANTE, uso inadequado do sistema, falhas de terceiros, indisponibilidade de APIs externas, bancos, meios de pagamento, WhatsApp, servidores, internet ou plataformas não controladas diretamente pela CONTRATADA.

11.2. A CONTRATADA não se responsabiliza por decisões comerciais, financeiras ou operacionais tomadas pela CONTRATANTE com base nos dados inseridos ou interpretados no sistema.

12. Rescisão

12.1. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes em caso de descumprimento contratual, mediante notificação por escrito e concessão de prazo de 5 dias úteis para regularização.

12.2. Em caso de rescisão por iniciativa da CONTRATANTE após o início dos serviços, os valores pagos não serão reembolsáveis, considerando a reserva de agenda, alocação técnica, planejamento e desenvolvimento iniciado.

12.3. Caso a rescisão ocorra por culpa exclusiva da CONTRATADA, as partes poderão negociar proporcionalmente os valores referentes aos serviços efetivamente não prestados.

13. Disposições Gerais

13.1. Este contrato não gera vínculo trabalhista, societário, representação comercial, franquia ou qualquer relação diversa da prestação de serviços contratada.

13.2. Qualquer alteração deste contrato somente terá validade se realizada por escrito e aceita por ambas as partes.

13.3. Comunicações entre as partes poderão ser feitas por e-mail, WhatsApp ou outro meio que permita comprovação.

14. Foro

14.1. As partes elegem o foro da comarca de [cidade/estado], com renúncia a qualquer outro, para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente contrato.

[Cidade], [data].

CONTRATANTE

Nome:

CPF/CNPJ:

Assinatura:

CONTRATADA

Nome:

CPF/CNPJ:

Assinatura:
